

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 401/2532 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน สยาม
จำกัด

โจทก์

นาย อโนทัย ไพสิกุล

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 130

การวินิจฉัยปัญหาว่าจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์หรือไม่ นั้น แม้โจทก์มี
ประจักษ์พยานเพียงปากเดียว แต่ก็เบิกความอย่างมีเหตุผลไม่มีข้อพิรุธสงสัยยืนยัน
ว่าจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์ต่อหน้าพยาน ย่อมมีน้ำหนักดีกว่าพยานของ
จำเลยซึ่งมีเพียงแต่รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ
ในตั๋วสัญญาใช้เงิน ว่าน่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลย โดยที่ตัวจำเลยมิได้มาเบิก
ความสนับสนุนข้ออ้างของตน.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ ลายมือ
ชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยแต่เป็นลายมือปลอม ฟ้อง
โจทก์เคลือบคลุมและคดีโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 106,960.75 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องและต้องรับผิดชอบใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์หรือไม่นั้นโจทก์มีนายรุ่งเดช กองกาญจนะ เป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2523 จำเลยได้มากู้เงินโจทก์และได้ลงชื่อในสัญญากู้เงินตามเอกสารหมายเลข จ. 3 ต่อหน้าพยานซึ่งพยานก็ได้ลงชื่อรู้เห็นเป็นพยานในสัญญากู้เงินดังกล่าวและจำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ. 4 ให้โจทก์ต่อหน้าพยานด้วย ส่วนจำเลยอ้างว่า จำเลยไม่เคยลงลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ. 4 นั้น คงมีแต่รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินเปรียบเทียบกับลายมือชื่อของจำเลยในเอกสารหมายเลข ล. 1 ถึง ล. 21 และลายมือชื่อของจำเลยที่เซ็นต่อหน้าศาลว่าน่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของคนคนเดียวกันเป็นข้อสนับสนุนของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นพยานชั้นสองมิใช่ประจักษ์พยาน เพียงลำพังแต่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะชี้ขาดความถูกต้องหรือแท้จริงได้ประกอบกับตัวจำเลยกลับไม่มาเบิกความเป็นพยานสนับสนุนข้ออ้างของตนให้มีน้ำหนักรับฟังได้ จึงเป็นข้อพิรุธน่าสงสัย ส่วนพยานหลักฐานโจทก์นอกจากนายรุ่งเดชจะเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ. 4 ต่อหน้าตนแล้วยังมีหนังสือสัญญากู้เงินตามเอกสารหมายเลข จ. 3 มารับรองความสมบูรณ์แห่งมูลหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ. 4 ด้วย แม้โจทก์จะมีพยานปากนี้เพียงปากเดียวที่รู้เห็นว่าจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ. 4 ให้

โจทก์ก็ตาม แต่คำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวก็มีเหตุผลและไม่มีเหตุพิรุณ
สงสัยดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเชื่อว่าพยานปากนี้เบิกความไปตามที่รู้เห็นจริง จึงมีน้ำ
หนักรับฟังได้ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อยิ่งกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้ลงลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ. 4 ดัง
นั้นจำเลยต้องรับผิดชอบในความในตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว โดยต้องชำระเงินตาม
จำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน พร้อมชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี และ
ร้อยละ 20 ต่อปี ตามที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์...'

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ประชา บุญนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา	3
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ